SUNAT

INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

GERENCIA DE ANÁLISIS DE FONDO TRIBUTOS II

DIVISIÓN DE RECLAMACIONES I

RESOLUCIÓN N.° 4060140002754

Lima, 19 de setiembre de 2022

VISTO, el Expediente de Reclamación N.° **2160340004667** de fecha 24/06/2022, interpuesto por **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D E.I.R.L.,** con Registro Único de Contribuyente N.° 20447623669, con domicilio fiscal en AV. POLIGONO MANZANA A18-LOTE D-URBANIZACION TAPARACHI, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO, representada por QUISPE LUZA NIELDEN, sobre la omisión al pago del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al periodo 2022-03.

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Tributaria notificó a la parte recurrente el valor impugnado de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE PAGO N.°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO O SALDO A FAVOR	INTERESES S/	TOTAL S/
2130010394487	2022-03	RMTMYP	16,583.00	139.00	16,722.00

Que, la recurrente al interponer el presente recurso de reclamación alega que, con fecha 09 de junio de 2022 presentó declaración jurada rectificatoria correspondiente al periodo tributario 2021-13 debido a que por error en su declara jurada original consignó el importe correspondiente al costo de ventas en el rubro de descuentos, lo cual afectó la determinación del pago a cuenta del impuesto a la renta del periodo 2022-03;

Que, por lo expuesto, la recurrente considera que le corresponde una deuda tributaria menor a la contenida en la orden de pago impugnada, por lo que solicita que sea dejada sin efecto;

Que, sobre el particular, el numeral 3 del artículo 78° de Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF (en adelante Código Tributario), establece que la Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación, en caso de tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago, y que para determinar el monto de la Orden de Pago, la Administración Tributaria considerará la base imponible del periodo, las pérdidas, los saldos a favor o créditos declarados en periodos

anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos. Y, para efectos de este numeral, según el literal a) también se considera error al originado por el deudor tributario al consignar una tasa inexistente.

Que, la Cuadragésima Segunda Disposición Final del mencionado código, precisa que en virtud del numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, se considera error si para efecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se usa un coeficiente o porcentaje que no ha sido determinado en virtud de la información declarada por el deudor tributario en periodos anteriores

Que, es menester señalar que, el numeral 88.1 del artículo 88° del Código Tributario señala que la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por ley, reglamento o resolución de superintendencia o norma con rango similar, la cual puede constituir base para la determinación de la obligación tributaria.

Que, según el numeral 88.2 del artículo 88° del Código Tributario, la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma. Vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva. Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna. Asimismo, establece que, la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior.

Que, en el artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 1269- Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, entre otros, señala que, los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo con las disposiciones del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, mientras que, el artículo 5 de la citada norma, dispone que, el impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle:

RENTA NETA ANUAL	TASAS
Hasta 15 UIT	10%
Más de 15 UIT	29,50%

Que, en relación con los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el artículo 6 del referido decreto legislativo, establece que, los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes.

Que, asimismo, señala que, los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el límite a que se refiere el párrafo anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias, y, estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme a lo que establece el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. 6.3 La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada.

Que, al respecto, el artículo 85° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N.º 179-2004-EF (en adelante, LIR), señala que la determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada, que es concordante con el artículo 54° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 122-94-EF y normas modificatorias, entre otros, señala que, los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior.

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido en el literal siguiente.

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

Que, en este caso, con fecha 06 de junio de 2022, la Administración Tributaria notificó a la recurrente la Orden de Pago N.º 2130010394487 por concepto del pago a cuenta del Impuesto a la Renta-Tercera Categoría, bajo el Régimen Mype Tributario correspondiente al periodo 2022-03, al amparo del numeral 3) del artículo 78 del TUO del Código Tributario;

Que, conforme con el Anexo a la citada orden de pago, el tributo omitido determinado por la Administración Tributaria es conforme con lo previsto en el artículo 85 de la LIR, según la cual, correspondería aplicar el coeficiente 0.0276; mientras que, según el PDT 621 N.º 1001562409 del 26 de abril de 2002, la recurrente aplicó a la base imponible de S/ 1,316,088.00 la tasa del 1.5%, determinando un pago a cuenta de S/19,741.00[1], por tal motivo, se generó un saldo por regularizar de S/ 16,583.00 (S/ 36,324.00-S/ 19.741.00);

Que, para la determinación del coeficiente, la Administración Tributaria se sustenta en la información declarada por la recurrente según PDT 710 N.º 1002438821 de fecha 25 de abril de 2022, correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio 2021, según el cual, del impuesto a la renta calculado de S/ 14,775.00 entre el total ingresos netos de S/ 535,081.00, resulta el coeficiente de 0.0276;

Que, posteriormente, con fecha 09 de junio de 2022, la recurrente presentó declaración jurada rectificatoria del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2021, según PDT 710 N.º 1002476930, según el cual consigna como impuesto calculado el importe de S/ 15,385.00 e ingresos netos de S/ 1,632,901.00, por lo que el nuevo coeficiente asciende a 0.0094, que resulta ser menor a la tasa del 1.5% aplicada por la recurrente;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 88.2 del artículo 88 del TUO del Código Tributario, la citada declaración jurada rectificatoria ha surtido efecto, sin que la Administración haya emitido algún pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella;

Que, en consecuencia, en el caso materia de análisis al haber surtido efecto la citada declaración jurada rectificatoria, corresponde dejar sin efecto la Orden de Pago N.° 2130010394487;

Que, finalmente, debemos señalar que al haber efectuado esta instancia una verificación sólo a nivel de declaraciones juradas, la Administración Tributaria se reserva la facultad de realizar la fiscalización definitiva a que hubiere lugar, conforme a lo establecido en el artículo 62° del TUO del Código Tributario;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el Documento de Organización y Funciones Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.º 000042-2022/SUNAT y norma modificatoria, y la Resolución de Superintendencia N.° 000140-2022/SUNAT.

[1] Ante la falta de pago, la Administración Tributaria emitió la Orden de Pago N.° 2130010390817 por el importe de S/ 19,741.00, que notificó a la recurrente el 18 de mayo de 2022.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **FUNDADA** la reclamación interpuesta por **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D E.I.R.L.** mediante el Expediente N.° 2160340004667 de fecha 24 de junio de 2022; en consecuencia**, DÉJENSE SIN EFECTO** la deuda tributaria contenida en la Orden de Pago N.º 2130010394487.

Artículo 2º .- DÉJESE a salvo el derecho de la Administración Tributaria a efectuar una posterior fiscalización del tributo y período acotado, conforme a lo establecido en el artículo 62° del TUO del Código Tributario y remítase copia del presente documento a la Sección de Control de la Deuda y Cobranza de la Oficina Zonal de Juliaca, para conocimiento y acciones que correspondan, en ejercicio de las facultades y competencias conferidas por la ley.

Regístrese, comuníquese y archívese[2].

4184/8929/1451

KARINA VANESSA GARCIA CRUZ
JEFE DE DIVISIÓN DE RECLAMACIONES I (e)
GERENCIA DE ANÁLISIS DE FONDO DE TRIBUTOS II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[2] La notificación se considerará efectuada y surtirá efecto al día hábil siguiente a la fecha de depósito del documento en su buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y el artículo 106° del TUO del código tributario. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146° del citado TUO del código tributario, ingresando el escrito en cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cuál será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145° del citado texto legal.

El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del código tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.